

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 903/2536 นาง อัมพร พรมาภูติ ใน ฐานะ ผู้จัดการ
มรดก ของ

โจทก์

นาย ชาย พรมาภูติ กับพวก

โจทก์

กรมที่ดิน

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1299 วรรคแรก, มาตรา 1623

การที่ ช. เช่าซื้อที่พิพาท และชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนก่อนบวชเป็นพระภิกษุแต่ผู้ให้เช่าซื้อโอนที่พิพาทให้ขณะ ช.บวชเป็นพระภิกษุนั้น ต้องถือว่า ช. ได้ที่พิพาทมาแล้วก่อนที่จะบวช เพราะการจดทะเบียนการได้มาภายหลังเป็นเพียงทำให้การได้มาสมบูรณ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคแรกเท่านั้น แม้ช. จะถึงแก่กรรมในระหว่างที่อยู่ในสมณเพศที่พิพาทก็ไม่ตกเป็นสมบัติของวัด ตามมาตรา 1623

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกและเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายชาย พรมาภูติ มีบุตรด้วยกัน 3 คน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2525 นายชาย ตายในขณะที่บวชเป็นพระภิกษุและจำพรรษาอยู่ที่วัดภูเขาทอง ตำบลแม่น้ำอำเภอกะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลแพ่งมีคำสั่งตั้งให้โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายชาย ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2526 เมื่อประมาณต้นปีพ.ศ. 2527 โจทก์ใน

ฐานะผู้จัดการมรดกของนายชาย ได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อผู้มีกรรมสิทธิ์
ในที่ดินโฉนดเลขที่ 41375, 41376, 41407 และ 41408 อำเภอหนองแขม
(ภาษีเจริญ) กรุงเทพมหานครให้แก่ทายาทโดยธรรมของนายชาย แต่จำเลยปฏิเสธ
อ้างว่าทรัพย์ดังกล่าวตกได้แก่วัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุชายเป็นการโต้แย้ง
สิทธิโจทก์และทายาทอื่น ทำให้ได้รับความเสียหายขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดดังกล่าวมาเป็นชื่อโจทก์ นายศุภกิจ ประมาภูติ
และเด็กชายปราชต์ ประมาภูติ เป็นเจ้าของร่วมกัน

จำเลยให้การว่า ที่ดินทั้ง 4 แปลงดังกล่าว นายชาย ประมาภูติสามีโจทก์ได้ทำ
สัญญาเช่าซื้อกับบริษัทเมืองทองการก่อสร้าง จำกัดต่อมาจึงได้ทำสัญญาซื้อขายและ
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้ง 4 แปลง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2524 ในขณะที่
ที่บวชเป็นพระภิกษุอยู่ ที่ดินทั้ง 4 แปลง จึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของพระภิกษุชายตาม
กฎหมาย เป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศเมื่อพระภิกษุชายได้
มรณภาพในวันที่ 13 พฤษภาคม 2525 ในระหว่างเป็นพระภิกษุโดยมิได้จำหน่ายที่ดิน
ทั้ง 4 แปลง ในระหว่างมีชีวิตอยู่หรือโดยพินัยกรรมที่ดินทั้ง 4 แปลงจึงต้องตกเป็น
สมบัติของวัดกุฎเขาทอง ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุชาย ประมาภูติตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 จำเลยจึงไม่อาจจดทะเบียนให้โจทก์และ
บุคคลอื่นได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ที่ดินพิพาทเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์กับนายชายหรือ
พระภิกษุชาย ครึ่งหนึ่งเป็นของโจทก์ ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นของพระภิกษุชายโดยเป็น
ทรัพย์สินที่ได้มาก่อนที่จะบวชเป็นพระภิกษุ เป็นมรดกตกได้แก่ทายาทของพระภิกษุ
ชายพิพากษาให้จำเลยดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนด
เลขที่ 41375, 41376, 41407 และ 41408 ตำบลหนองแขมอำเภอหนองแขม

(ภาษีเจริญ) กรุงเทพมหานคร โดยใส่ชื่อโจทก์นายศุภกิจ ปรมาภุติ และเด็กชาย
ปราปต์ ปรมาภุติ ร่วมกันเป็นเจ้าของที่ดินทั้ง 4 โฉนดดังกล่าว

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ที่ดินพิพาทจดทะเบียนโอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใน
ระหว่างที่พระภิกษุชายอยู่ในสมณเพศ จึงถือเป็นทรัพย์สินที่พระภิกษุชายได้มาใน
ระหว่างที่อยู่ในสมณเพศ แต่เนื่องจากการบวชเป็นพระภิกษุไม่ทำให้ขาดจากการ
สมรส ที่ดินพิพาทจึงเป็นสินสมรสซึ่งโจทก์มีกรรมสิทธิ์ครึ่งหนึ่ง และส่วนที่เป็น
กรรมสิทธิ์ของพระภิกษุชายอีกครึ่งหนึ่งตกเป็นสมบัติของวัดพิพากษาแก่เป็นว่า ให้
จำเลยดำเนินการจดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของครึ่งหนึ่งในที่ดินโฉนดเลขที่
41375, 41376, 41407 และ 41408 ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแขม
(ภาษีเจริญ) กรุงเทพมหานคร

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นที่ยุติว่า โจทก์กับนายชาย ปรมาภุติ
จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย มีบุตรด้วยกัน 3 คน คนแรก
ชื่อนายศุภกิจ ปรมาภุติ คนที่สองชื่อนายวิษณุ ปรมาภุติ เสียชีวิตไปแล้ว คนที่สามชื่อ
เด็กชายปราปต์ ปรมาภุติ ในระหว่างอยู่กินด้วยกันโจทก์กับนายชายปรมาภุติ ร่วม
กันเข้าซื้อที่ดินพิพาททั้ง 4 แปลง จากบริษัทเมืองทองการก่อสร้าง จำกัด นายชาย
ผ่อนราคาค่าเช่าซื้อที่ดินพิพาทจนครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2522 แต่ยังไม่
ได้ไปรับโอนที่ดินพิพาท ต่อมาบิดานายชายถึงแก่กรรม นายชายได้ไปบวชให้บิดาที่
วัดภูเขาทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2524
ในระหว่างที่เป็นพระภิกษุอยู่นั้นบริษัทเมืองทองการก่อสร้าง จำกัด มีหนังสือแจ้งให้
พระภิกษุชายไปรับโอนที่ดินพิพาท พระภิกษุชายได้มอบอำนาจให้โจทก์ไปจัดการรับ

โอนที่ดินพิพาท และได้จดทะเบียนโอนใส่ชื่อนายชายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาททั้ง 4 แปลง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2524 ครั้นวันที่ 13 พฤษภาคม 2525 พระภิกษุชายก็ถูกทำร้ายถึงแก่กรรมภาพ คดีมีปัญหาในชั้นนี้ว่า ที่ดินพิพาทครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นส่วนของนายชายหรือพระภิกษุชายปรมาภุติ เป็นทรัพย์สินที่พระภิกษุชายได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศหรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้พระภิกษุชายจะได้จดทะเบียนรับโอนที่ดินพิพาทที่เข้าชื่อมาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศก็ตาม แต่พระภิกษุชายก็ได้เข้าชื่อที่ดินพิพาทและชำระค่าเข้าชื่อจนครบถ้วนแล้วก่อนที่จะมาบวชเป็นพระภิกษุซึ่งหากผู้ให้เข้าชื่อไม่จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้ พระภิกษุชายก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ให้เข้าชื่อโอนที่ดินพิพาทได้อันเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่พระภิกษุชายมีก่อนที่จะมาบวชเป็นพระภิกษุจึงต้องถือว่าพระภิกษุชายได้ที่ดินพิพาทมาแล้วก่อนที่จะบวชเป็นพระภิกษุ การจดทะเบียนการได้มาในภายหลังเป็นแต่เพียงทำให้การได้มาบริบูรณ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299วรรคแรก เท่านั้น ฉะนั้น เมื่อที่ดินพิพาทมิใช่ทรัพย์สินที่พระภิกษุชายได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศ ที่ดินพิพาทครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นส่วนของพระภิกษุชายจึงไม่ตกเป็นสมบัติของวัด ตามมาตรา 1623 หากแต่เป็นทรัพย์สินมรดกตกได้แก่บรรดาทายาทของพระภิกษุชายที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าที่ดินพิพาทส่วนของพระภิกษุชายตกเป็นสมบัติของวัดนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ทั้งสองฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

(ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. ในสัญญาเช่าซื้อ มักจะมีข้อสัญญาว่าเมื่อผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้ว ให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้อตกเป็นของผู้เช่าซื้อ ดังนั้นเมื่อผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อหมดแล้วกรรมสิทธิ์ก็ต้องตกไปเป็นของผู้เช่าซื้อทันที โดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนแต่อย่างใด ไม่ว่าทรัพย์สินที่เช่าซื้อนั้นจะเป็นสังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติเพียงให้ ขณะที่สัญญาเช่าซื้อต้องทำเป็นหนังสือ มิฉะนั้นเป็นโมฆะเท่านั้น มิได้บัญญัติให้การ ทำสัญญาเช่าซื้อจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่เหมือน อย่างกับการทำนิติกรรมซื้อขายตามมาตรา 456 การให้ตามมาตรา 425 หรือจำนอง ตามมาตรา 714 เป็นต้น และการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้อดังกล่าวสามารถใช้ ยืนยันให้ผู้เช่าซื้อในฐานะคู่สัญญาอันเป็นบุคคลสิทธิได้ด้วย ผู้ให้เช่าซื้อจะอ้างว่าผู้เช่าซื้อ จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เช่าซื้อเมื่อจดทะเบียนในโฉนดที่ดินหาได้ไม่ ฉะนั้นในคำ พิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้จึงวินิจฉัยว่า ข. ได้ที่พิพาทก่อนที่จะบวชเป็นพระภิกษุดัง กล่าว 2. อย่างไรก็ตามการได้กรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาเช่าซื้อ ถือว่าเป็นการได้มา โดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1299 วรรค 1 ซึ่งบัญญัติไว้เป็นพิเศษว่า การได้มาโดยนิติกรรมดังกล่าวต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการได้มากับ พนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นไม่สมบูรณ์ ซึ่งแตกต่างกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เป็น สังหาริมทรัพย์ ไม่มีกฎหมายบังคับให้ไปจดทะเบียนการได้มาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ อย่างมาตรา 1299 แต่อย่างใด ดังนั้นหลังจากที่ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาเช่าซื้อ

แล้ว คู่สัญญาจะต้องไปจดทะเบียนการได้มานั้นในโฉนดที่ดินกับเจ้าพนักงานที่ดินด้วย หากไม่ทำก็ถือว่าการได้กรรมสิทธิ์ยังไม่สมบูรณ์ คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้จึงวินิจฉัยว่าการจดทะเบียนการได้มาภายหลังเป็นเพียงทำให้การได้มาสมบูรณ์ ดังกล่าว การที่กฎหมายบัญญัติให้จดทะเบียนดังกล่าวเพื่อจะได้ใช้อ้างยันกับบุคคลภายนอกเท่านั้น ทั้งนี้ เพราะจะได้ประโยชน์แห่งข้อสันนิษฐานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1373 ที่บัญญัติให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนที่ดินเป็นผู้มีสิทธิครอบครองนั่นเอง แต่หากไม่จดทะเบียนการได้มาซึ่งสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ตามนิติกรรมนั้น ๆ ผู้ได้มาก็ยังสามารถบังคับระหว่างคู่สัญญากันเองได้และคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ก็ไม่ถือว่าโจทก์กับวัดเป็นบุคคลภายนอกแต่เป็นผู้สืบสิทธิของ ช. นั่นเอง และถือว่ากรมที่ดินซึ่งเป็นจำเลยนั้นมีได้โต้แย้งแทนบุคคลภายนอกด้วย แต่เป็นการโต้แย้งแทนวัดโดยตรง 3. เคยมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งวินิจฉัยทำนองเดียวกันกับคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้กล่าวคือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1256/2519 การได้มาซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ โดยทางนิติกรรม โดยมีได้จดทะเบียนนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรค 1 บัญญัติไว้เพียงว่าทรัพย์สินนั้นไม่บริบูรณ์ขณะนั้นเมื่อใดได้มีการจดทะเบียนการได้มาขึ้นแล้ว จะเป็นทรัพย์สินที่บริบูรณ์ทันทีหาใช่ว่าสิทธิเช่นนั้นจะไม่บริบูรณ์เสียเปล่าไปเสียเลยไม่ สัญญาต่างตอบแทนที่จำเลยยอมให้โจทก์มีสิทธิอาศัยและสิทธิเก็บกินในบ้านในช่องแถวที่พิพาทจนกว่าโจทก์จะถึงแก่กรรม เพื่อตอบแทนที่โจทก์ไม่ร้องคัดค้านในการที่จำเลยร้องขอต่อศาลขอเป็นผู้จัดการมรดกนั้น มิได้จดทะเบียนการได้มาตามมาตรา 1299 ไม่เป็นทรัพย์สินที่จะไต่ถามบุคคลภายนอกได้ทั่วไป แต่ก็เป็นบุคคลสิทธิซึ่งไต่ถามได้ระหว่างคู่สัญญา สัญญาต่างตอบแทนจึงมีผลบังคับกันได้ เมื่อจำเลยจะโอนขายบ้านและช่องแถวพิพาทพร้อมทั้งที่ดิน ซึ่งบ้านและช่องแถวนั้นตั้งอยู่ไปเสียโจทก์ย่อมฟ้องขอให้ศาลพิพากษาห้ามมิให้จำเลยโอนขายได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3383/2524 เมื่อโจทก์ได้

ไถ่ถอนการขายฝากที่ดินภายในกำหนดเวลาตามสัญญาขายฝากแล้ว คดีโจทก์ก็ไม่
ขาดอายุความเพราะการจดทะเบียนไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากเป็นเพียงการทำให้การก
ลับคืนมาซึ่งทรัพย์สินสิทธิในที่ดินบริบูรณ์เท่านั้น ทวิประจวบลาภ